

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2694/2533

นางสุวรรณ สุขพานิช

โจทก์

นางสมโภชน์ จันแดงหรือเลาหกุลจิตต์ฯ

ผู้ร้อง

นางสมโภชน์ เลาหกุลจิตต์ กับพวก

จำเลย

นางสุวรรณ สุขพานิช โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 295

ความว่า เนื่องจากคดีตกลงกันได้แล้ว โดยนายสมิตรนุรักษ์และนายวิศาลวัชรารักษ์ ยินยอมชำระหนี้แทนทั้งหมด และต่างฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใด ๆ อีกต่อไป โจทก์ขอถอนฟ้องฎีกาและขอถอนการยึดทรัพย์รายนี้ โปรดอนุญาตและมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 3 อันดับ 182)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะทายาทของนายศิริเลาหกุลจิตต์ ผู้ตาย และหรือจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายศิริเลาหกุลจิตต์ ผู้ตาย ชำระหนี้ตามสัญญากู้ให้โจทก์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ จำเลยทั้งสองแต่จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ 230/2 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสิทธิการเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยอ้างว่าเป็น

ทรัพย์สินของผู้ตาย ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องซื้อบ้านเลขที่ 230/2 จากนางจินดาสมิต นาวิน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2529 ในราคา 140,000บาท และทำสัญญาเช่าที่ดินจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อันเป็นเวลาภายหลังที่ผู้ตายได้ตายไปกว่า 2 ปีแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด จำเลยที่ 2 และโจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยบ้านเลขที่ 230/2 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีคืนแก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา ผู้ร้องถึงแก่กรรม นางสาววิจิตาเลาหกุลจิตต์ผู้จัดการมรดก ตามคำสั่งศาลยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนนางสมโภชน์ ผู้ร้อง ศาลชั้นต้นสั่ง อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 3 อันดับ 166)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ผู้มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อท้ายคำร้อง (สำนวนร้องขัดทรัพย์ที่ 3 อันดับ 182,12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้และถอนการยึดจำหน่ายคดีออกเสีย จากสารบบความศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้และถอนการยึดจำนำคดีออกเสีย
จากสารบบความศาลฎีกา คืนค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>